

公訴の提起に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 公訴の提起は、実務上、起訴状を提出して行うのが通例であるが、緊急やむを得ない場合には、口頭によることもできる。
2. 起訴状には、被告人の氏名を記載しなければならないので、被告人の氏名が判明しない場合には、公訴を提起することはできない。
3. 公訴の提起と同時に略式命令の請求をする場合であっても、起訴状一本主義の適用があるので、検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出すことはできない。
4. 起訴状の公訴事実とは、訴因を明示してこれを記載しなければならないが、罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならないところ、数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
5. 告訴又は告発がなされた事件については、当該告訴又は告発が取り消されない限り、検察官は、公訴を提起するに足る犯罪の嫌疑がないと思料する場合を除き、公訴を提起しなければならない。

No149	公訴の提起一般	正答率
H20-31	正解 4	94%

1 誤っている

公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない(256条1項)。旧刑事訴訟法は、一定の場合に口頭による公訴の提起を許していたが(旧刑訴法 290 条2項3項)、現行刑事訴訟法は公訴の提起を書面による要式行為とし、口頭による公訴の提起を許していない。

2 誤っている

起訴状には、被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項を記載しなければならない(256条2項1号)。もっとも、被告人の氏名が判明しないときは、人相、体格、指紋その他被告人を特定するに足りる事項(64条2項参照)により特定しても差し支えないとされている。

3 誤っている

略式手続においては、検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならないとされており(規則 289 条)、起訴状一本主義(256条6項)は適用されない。

4 正しい

256条3項、4項、5項。公訴事実、訴因を明示してこれを記載しなければならない(256条3項)、罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない(256条4項)。そして、数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる(256条5項)。256条5項の趣旨は、旧刑事訴訟法に比べて捜査が制限されたため、検察官の起訴を容易にすることにある。予備的又は択一的記載は、公訴事実の同一性がある範囲で認められ、例えば、人を死なせた事実について、故意の有無により、殺人罪と傷害致死罪の2つの訴因が構成できるところ、これらは予備的又は択一的に記載することができる。

5 誤っている

刑事訴訟法は、起訴便宜主義を採用しており(248条)、検察官には訴追裁量権が認められる。現行刑事訴訟法は、訴追裁量権の適正な行使を担保するため、検察官に対し、告訴人等に起訴・不起訴処分を通知する義務(260条)、また請求があるときには不起訴理由を告知する義務(261条)を課しているが、告訴又は告発がなされても、検察官に公訴を提起する義務が生じるわけではない。